AREIAL AGROPECUÁRIA LTDA.

CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA Nº 2642/2026

Pelo presente instrumento particular de promessa de compra e venda, na melhor forma de direito, comparecem, do primeiro lado, como PROMITENTE VENDEDORA, a **AREIAL AGROPECUARIA LTDA**, com sede à Rua André Camboim nº 218 – Centro, na cidade de Barreiros, estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ / MF sob o nº 08.491.270/0001-54, neste ato representada por sua Sócia administradora, DAYSE DE MEDEIROS HACKER, brasileira, solteira, fonoaudiologa, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o nº 025.138.984-78, residente e domiciliado na cidade de Barreiros – PE, à Rua André Camboim nº 218 – CEP 55560-000 e, do outro lado, como PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES)**, JABSON DE SOUZA LINS**, brasileiro, solteiro, portador do CPF/MF 111.333.024-40 e documento de identificação RG 9.207.323 SDS/PE, residente e domiciliado a Rua da Saudade nº 09 – Varzea do Una, no município do Sâo José da Coroa Grande - PE, CEP 55565-000, tem entre si justo e contratado celebrar o presente negócio jurídico, que se regerá pela lei de Parcelamento do Solo Urbano, nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, bem como, pelas cláusulas e estipulações a seguir convencionadas;

1. DECLARAÇÕES DA PROMITENTE VENDEDORA

1.1. A **Areial Agropecuária Ltda**, é legitima proprietária e possuidora do lote 42 (quarenta e três) da quadra 26 (vinte e seis) do **Loteamento Junco**, situado em São José da Coroa Grande, PE, e encontra-se devidamente registrado no Cartório Imobiliário da Comarca de São José da Coroa Grande, PE, sob matrícula **nº R-1- 6758**, no livro 104, ás folhas 023/037, declarando estarem os ditos lotes totalmente livres de quaisquer ônus reais, legais ou convencionais, bem como de citações de ações reipersecutórias.

2.PROMESSA DE COMPRA E VENDA E PREÇO

2.1. Por este ato e na melhor forma de direito, a PROMITENTE VENDEDORA como senhora e possuidora do imóvel acima declarado, promete vender, de forma irrevogável e irretratavelmente ao(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES), o(s) qual(is) promete(m) comprar, o(s) seguinte(s) lote(s): **Lote 42 da quadra 26**, com as características, inclusive confrontações, assim descritas: 10,00 m (dez metros) de frente, limitando-se com via local 07; 10,00 m (dez metros) de fundos confrontando-se com o lote 07 da mesma quadra; 20,00 m (vinte metros) do lado direito, limitando-se com com o lote 43 da mesma quadra; 20,00 m (vinte metros) do lado esquerdo, limitando-se com o lote 41 da mesma quadra, perfazendo uma área total de 200,00 m² (duzentos metros quadrados), pelo preço certo, conjunto e total de **R$ 46.500,00** (quarenta e seis mil, quinhentos reais), a serem pagos da seguinte forma:

Sinal inicial: R$ 4.000,00 (quatro mil reais), divididos em 04 (quatro) parcelas de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada, com vencimento, respectivamente, em 10/02/2026, 10/03/2026, 10/04/2026 e 10/05/2026;

e ainda mais R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil, quinhentos reais), representados por uma Promissòria Unica, de mesmo valor, divididos em 100 (cem) parcelas de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte reais) cada, de valores iguais e sucessivos, vencendo-se a 1ª em **10/06/2026** e as demais para os meses imediatamente subsequentes.

2.2. As prestações em que se divide o preço serão reajustadas cumulativamente de acordo com a **variação positiva** do IGPM/FGV anual, ou, se extinto, por outro índice que venha a substituí-lo e que

seja igualmente editado pela Fundação Getúlio Vargas, ocorrida tal variação entre a data da emissão das referidas notas promissórias e o efetivo pagamento pelo(a) (s) PROMISSÁRIO(A) (S) COMPRADOR (A) (ES), ficando ainda certo que se a economia voltar a ser indexada, serão elas reajustadas de acordo com o novo índice que venha a ser adotado pelo Governo Federal e que reflita e inflação corrente.

2.3. As prestações em que se divide o preço são representadas por notas promissórias de emissão do(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES) em favor da PROMITENTE VENDEDORA, nos valores e vencimentos expressamente mencionados, e todas emitidas em caráter **"pro solvendo"**.

2.4. Fica claro que as prestações não serão objeto de qualquer deflação, e que tolerâncias, ainda que reiteradas, não implicarão na renúncia de cobrança do reajuste das diferenças acima mencionadas, de correção monetária ou de qualquer atualização.

3. LOCAL DE PAGAMENTO

3.1. O pagamento das prestações deverá ser feito no escritório da PROMITENTE VENDEDORA, que se localiza na Rua André Camboim nº 218 – Centro, na cidade de Barreiros, estado de Pernambuco, em outro endereço e forma que esta venha a indicar.

4. ATRASO E MORA

4.1. O atraso no pagamento de 03 (três) ou mais parcelas, consecutivas ou não, ou de quaisquer outros encargos contratuais, expressamente pactuados neste instrumento, inclusive débito de IPTU, proporcionará à PROMITENTE VENDEDORA, a seu livre critério, já que poderá como alternativa exigir o cumprimento deste contrato, o direito de rescindi-lo, e para isso, deverá constituir em mora de rescisão o(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES) atrasado(s).

4.2. Constituída a mora rescisão, será facultado à parte em atraso purgá-la, no prazo e nos moldes legais e contratuais.

4.3. Não havendo purgação, a rescisão contratual se operará automaticamente, independentemente de qualquer outra formalidade, promovendo a PROMITENTE VENDEDORA, se for o caso, o cancelamento do registro no Cartório Imobiliário, tornando o(s) lote(s) livre(s) para venda.

4.4. Será mera tolerância da PROMITENTE VENDEDORA receber notas promissórias atrasadas, tanto que esse comportamento não significará de forma alguma novação ou alteração nas estipulações ora pactuadas.

4.5. Os valores das notas promissórias atrasadas serão atualizados e reajustados em função da variação mensal do valor nominal do IGP-Índice Geral de Preços até o mês de seu efetivo pagamento.

4.6. Na hipótese de impontualidade do(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES), além da atualização, serão acrescidos ao débito em atraso, juros moratórios de 12% ao ano, e se tal atraso for igual ou superior a 08 dias, uma taxa de permanência ora estipulada de 10% sobre o valor do débito corrigido, ficando ainda certo que, se a mora for superior a 90 dias, incidirá também uma multa convencional de 2% do valor da dívida corrigida, sem prejuízo da taxa de permanência.

4.7. Caso a PROMITENTE VENDEDORA utilize qualquer procedimento judicial em razão da impontualidade ou incumprimento do(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES), visando rescindir o contrato ou cobrar o débito atrasado, a parte inadimplente também será responsável pelos honorários de advogado à base de 20% do valor da causa, custas judiciais e demais cominações.

4.8. A PROMITENTE VENDEDORA poderá preferir em vez da rescisão deste contrato, o cumprimento deste mesmo contrato e das notas promissórias que dele se originam, desde que não haja desistência em relação à aquisição do lote pelo PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES), exigindo judicialmente, através de execução por título extrajudicial, as notas promissórias atrasadas, hipótese em que aplicar-se-ão ao caso as sanções convencionadas e estabelecidas nos subítens anteriores.

4.9. É assegurado ao PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES) resgatar antecipadamente todas as prestações vincendas.

5. CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

5.1. A PROMITENTE VENDEDORA poderá ceder, transferir, endossar, ou caucionar os direitos e as garantias deste contrato, bem como as notas promissórias que dele se originam.

5.2. Ocorrendo a cessão ou a transferência dos direitos e obrigações pelo(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES), com prévia anuência da PROMITENTE VENDEDORA, o(s) cessionário(s) ficará(ão) sub-rogado(s) automaticamente em todos os direitos e obrigações cedidos ou transferidos, tornando-se solidariamente responsável(is) pelo fiel cumprimento deste contrato.

6. POSSE

6.1. Por este ato o(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES) se imite(m) na posse precária do(s) lote(s) compromissado(s) em venda, que se tornará definitiva com o integral implemento do preço.

7. COMPRA E VENDA

7.1. A escritura de compra e venda será conferida pela PROMITENTE VENDEDORA desde que inteiramente cumprido e pago o preço desta promessa de compra e venda, e quando para isso for solicitada pela parte interessada, sendo certo que a recusa pela PROMITENTE VENDEDORA à prática de tal ato, sujeitar-lhe-á à ação de adjudicação compulsória do(s) lote(s) compromissado(s).

7.2. Na época própria, a PROMITENTE VENDEDORA se obriga a fornecer os documentos necessários à lavratura e assinatura da escritura pública de compra e venda.

8. TRIBUTOS E DESPESAS

8.1. Correrão de hoje em diante por exclusiva conta do(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES) os tributos e taxas, e inclusive contribuição de melhoria, incidentes ou que venham a incidir sobre o(s) lote(s).

8.2. Serão de responsabilidade do(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES) todas as taxas e emolumentos que incidem sobre este contrato e sobre a escritura pública de compra e venda, ou os que venham a

incidir ao tempo, bem como as despesas necessárias à lavratura da referida escritura pública de compra e venda, como as de despacho, as notariais, as registrais, etc.

8.3. A PROMITENTE VENDEDORA fará jus a uma taxa de 2% sobre o valor corrigido do contrato, se ocorrer a cessão dos direitos ou transferência deste contrato pelo(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES) a terceiro.

9. BENFEITORIAS

9.1. Possuindo a título precário e em nome da PROMITENTE VENDEDORA o(s) lote(s) ora compromissado(s), enquanto não se der o pagamento integral do preço deste negócio, fica ajustado que o o(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES) somente poderá(ão) realizar qualquer acessão ou benfeitoria no imóvel, com a prévia e expressa autorização por escrito da VENDEDORA. Na hipótese de resolução da presente promessa de compra e venda por falta de pagamento, as benfeitorias acaso edificadas na unidade imobiliária, (úteis ou voluptuárias), mesmo realizadas com autorização expressa da VENDEDORA, se reverterão automática e gratuitamente em favor dela, VENDEDORA, renunciando o(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES), prévia e expressamente, a qualquer direito que lhe(s) possa caber de indenização ou de retenção da unidade imobiliária**.**

9.2. Qualquer acessão ou benfeitoria realizada sem prévia e expressa anuência da PROMITENTE VENDEDORA, que o fará sempre por escrito, será considerada de má-fé, ficando convencionado que, conseguida anuência prévia, o(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES) observará(ão) as posturas e normas municipais e as restrições contidas no projeto, plantas, memorial descritivo e demais documentos referentes ao LOTEAMENTO.

10. DA RESCISÃO

10.1 – Verificado o inadimplento do(s) PROMISSÁRIOS COMPRADOR(ES) pelo atraso no pagamento de 03 (três) ou mais parcelas, consecutivas ou não, ou de quaisquer outros encargos contratuais, expressamente pactuados neste instrumento, inclusive débito de IPTU, o(s) Promissário(s) Comprador(es) serão notificados ou interpelados judicial ou extrajudicialmente, via Cartório de Registro de Títulos e Documentos, para, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento, purgar a mora, com base no Código Civil Brasileiro, do Codigo de Processo Civil, do Decreto-Lei nº 745/69, e do Art. 32 da Lei Federal nº 6.776/79, sob pena de incorrer em inadimplencia absoluta, ensejando a rescisão imediata e automática do presente compromisso¸ sem prejuízo das demais cominações legais previstas (perdas e danos e lucros cessantes), ficando a PROMITENTE VENDEDORA imitida, imediatamente, na posse do(s) lotes, com suas benfeitorias e melhoramentos, inependente de interpelação judicial ou extrajudicial.

10.2 Na hipótese de a PROMITENTE VENDEDORA, por si ou por procurador especial, ou por estabelecimento de crédito por ela indicada, quaisquer que venham a ser as circunstancias, receber pagamento sem as penalidades previstas no presente CONTRATO, tal fato, mesmo reiterado, não impedirá a correção da omissão, a qualquer tempo, cobrando do(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES) as diferenças verificadas e não regularmente pagas. Se a PROMITENTE VENDEDORA não exigir os pagamentos das diferenças, esse ato deverá ser considerado como mera tolerância, não consistindo em novação, renuncia ou alteração do que neste instrumento se pactuou, permanecendo íntegras e exigíveis todas as cláusulas e condições deste Contrato.

10.3 Fica, ainda, facultado a PROMITENTE VENDEDORA a recisão automática e antecipada do presente instrumento, nas seguintes hipóteses:

a) Se o(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES), enquanto houver saldo devedor de qualquer natureza em favor da PROMITENTE VENDEDORA, ceder, prometer ceder, ou, por qualquer título, transferir a terceiros, parcial ou totalmente, os direitos e obrigações deste instrumento, sem a anuência expressa da PROMITENTE VENDEDORA, em desrespeito ao que dispõe o item 5.2 deste CONTRATO.
b) Se o(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES) constituir(em) sobre o(s) lote(s) ônus real, enquanto não quitada integralmente sua dívida.
c) Se contra o(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES), forem movidas ações judiciais que, de algum modo, tenham efeito expropriatório direto ou indireto sobre o(s) lote(s), ou, ainda, que possam ser deferidas medidas constritivas sobre eles, enquanto permanecer seu débito para com a PROMITENTE VENDEDORA.
d) Se o(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES) tornar(em)-se falido(s) ou insolvente nos termos civis, ou estiver(em) em recuperação judicial.
e) Se forem prestadas informações ou declarações falsas neste instrumento.

10.4 Verificada a recisão a que esta Cláusula se refere, ficará(ão) o(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES) obrigado(s) à devolução imediata da posse do(s) lote(s), sob pena de cofigurar esbulho possessório.

11. DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS

11.1 No caso de rescisão contratual e consequente devolução de importâncias pagas, o(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES) receberá(ão) os valores pagos, deduzidos os encargos gerados pelo atraso no pagamento como juros, correção e multa, sendo excluída a importância de 20% (vinte por cento) sobre os valores pagos à título de parcelas e/ou mensalidades, a título de ressarcimento pelas despesas administrativas, encargos fiscais e tributários, além quantia equivalente de 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento) ao mês calculado sobre o valor total deste CONTRATO, com a devida correção monetária, a título de contrapartida pelas vantagens de fruição e uso decorrentes da posse do(s) Lote(s).

11.2. Nessa hipótese, não serão devolvidos pela PROMITENTE VENDEDORA os valores despendidos pelo(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES) para o pagamento de tributos (inclusive IPTU), taxas ou quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o(s) Lote(s), tais como, mas não se limitando a, despesas ordinárias e extraordinárias da Associação de Moradores referentes ao período em que os PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES) estiveram na posse do(s) Lote(s).

11.3 As despesas de corretagem, despesas com comercialização, publicidade, lançamentos fiscais, etc., serão deduzidas dos valores até então recebidos, de logo fixadas em 10% (dez por cento) do valor total do contrato independentemente de comprovação, não serão devolvidos, em nenhuma hipótese.

11.4 Será abatido do valor a ser ressarcido ao(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES), as despesas com os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida em fase administrativa/extrajudicial e, em fase judicial, o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, independente do pagamento de ônus de sucumbência.

11.5 Após as devidas deduções, o(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES) receberá(ão) o(s) valor(es) na mesma quantidade de vezes em que pagou a PROMITENTE VENDEDORA.

11.6. Sendo a culpa da rescisão do(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES), serão ainda devidos por este(s) 2% (dois por cento) do débito em aberto e vincendo, a título de indenização por perdas e danos.

11.7 A PROMITENTE VENDEDORA levantará junto ao setor de tributos da Prefeitura de São José da Coroa Grande a existencia de débitos de IPTU do(s) lote(s) do Contrato a ser rescincido, e, em havendo débitos relativos ao período de vigência do Contrato, estes serão deduzidos dos valores a serem recebidos pelos PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES).

11.8 . Será cobrada, a título de despesas operacionais, em caso de rescisão contratual, a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais) no ato da assinatura do Distrato.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Caso desta data em diante o(s) lote(s) ora prometido(s) em venda venha(m) a ser ocupado(s) por terceiro(s), de maneira a ser turbada ou esbulhada a posse de que desfruta(m) o(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES), a PROMITENTE VENDEDORA não terá qualquer responsabilidade por qualquer medida judicial contra o turbador ou esbulhador, salvo se ela tiver de intervir para fazer valer seus direitos contra o(s) adquirente(s).

12.2. Se a PROMITENTE VENDEDORA tiver de recorrer a meios judiciais ou extrajudiciais para obter a rescisão do contrato e consequentemente restituição do(s) lotes prometido(s) em venda, ou para cobrar o débito atrasado, além da atualização e reajuste, da taxa convencionada de permanência, da multa convencional se a mora for superior a 90 (noventa) dias, dos juros moratórios de 12% ao ano, das custas judiciais, se for o caso, o(s) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES) será(ão) responsável(eis) pelos honorários de advogado á base de 20% do valor total do débito corrigido, ainda que a cobrança seja extrajudicial.

12.3. O(S) PROMISSÁRIO(S) COMPRADOR(ES) declara(m) por este ato conhecer todos os documentos referentes ao LOTEAMENTO JUNCO, como projeto, plantas, memorial descritivo e outros exigidos, especialmente com referência ao uso de áreas verdes, área de utilização comunitária, área de servidão e áreas “non edificandi”, sendo certo que todos e tais documentos se encontram depositados no Cartório do Registro Geral de Imóveis de São José da Coroa Grande, aderindo por isso a todos os seus termos e sobretudo aceitando todas as limitações e restrições ali dispostas, obrigando-se, por sua vez, a observá-las, declarando conhecer plenamente a situação física do(s) lote(s), nada tendo a reclamar sobre isso.

12.4. A eletrificação da área loteada e que se destina a venda a terceiros, consistirá na rede primária de alta e baixa tensão, certo que a rede secundária, ou seja, a eletrificação de cada unidade, será por conta de seu respectivo proprietário. A ligação de cada unidade a esta rede será por conta do proprietário do respectivo lote. Deverão ser observadas as normas técnicas do CPRH e da Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande na construção de fossas, as quais deverão ser obrigatoriamente sépticas.

12.5. A constatação posterior à assinatura deste instrumento, de qualquer diferença nas medidas do(s) lote(s) ora prometido(s), a maior ou menor, em relação às que são indicadas no item 2.1 deste contrato,

não proporcionará de forma alguma a sua rescisão, uma vez que esta venda é ajustada **“ad corpus”**, sendo certo que as dimensões neste ato constantes são meramente enunciativas.

12.6. No caso de rescisão do presente contrato, caberá a imediata reintegração de posse do(s) imóvel(is) objeto(s) do mesmo em favor da PROMITENTE VENDEDORA, cabendo inclusive reintegração initio litis, meio que desde já pelo presente o(s) prometido(s) comprador(es) consideram justo e cabível.

11. DECLARAÇÃO CONJUNTA

11.1. Sendo a presente promessa da compra e venda irretratável, com o que só será rescindível por incumprimento de obrigações de qualquer das partes, obrigam-se as mesmas partes por si e seus sucessores, a cumprir todas as estipulações do presente contrato.

12. FORO

12.1. Renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, as partes elegem o Foro da Comarca de São José da Coroa Grande, estado de Pernambuco, onde se situa o imóvel, como o único competente para dirimir qualquer controvérsia fundada neste instrumento. E, por estarem, assim, justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento particular de promessa de compra e venda, em 02 (duas) vias, de igual teor e para um só efeito, juntamente com 02 (duas) testemunhas, para todos os fins de direito.

SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE, 05 de Janeiro de 2026

AREIAL AGROPECUARIA LTDA:08491270000154
Assinado de forma digital por AREIAL AGROPECUARIA LTDA:08491270000154
Dados: 2026.02.09 13:44:21 -03'00'

DAYSE DE MEDEIROS HACKER:02513898478
Assinado de forma digital por DAYSE DE MEDEIROS HACKER:02513898478
Dados: 2026.02.09 13:44:34 -03'00'

PROMITENTE VENDEDORA
AREIAL AGROPECUARIA LTDA - CNPJ / MF nº 08.491.270/0001-54
DAYSE DE MEDEIROS HACKER - CPF nº 025.138.984-78

_____

PROMISSARIO(S) COMPRADOR(ES)
JABSON DE SOUZA LINS
CPF/MF 111.333.024-40 RG 9.207.323 SDS/PE

TESTEMUNHAS:

_____

_____